蓬安县人民政府

蓬安府函〔2025〕4号

蓬安县人民政府
关于蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查报告的批复

各调查组成员单位：

蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）提交的《蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《调查报告》）收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经县人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意事故调查组提交的《调查报告》。蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。有关部门要按照有关权限及程序，切实做好事故责任追究工作，对事故责任单位和相关责任人依法依规予以处理。

二、有关部门、街道要深刻汲取事故教训，举一反三切实加强安全生产工作，防范类似事故再次发生，坚决维护人民群众生命财产安全，确保安全生产形势稳定。

三、责任追究和防范措施落实情况要以书面形式向县安办报告。《调查报告》由县应急管理局按有关规定向社会公布。

此复。

蓬安县人民政府

2025年2月18日

抄送：县纪委监委，县检察院。

蓬安县人民政府办公室　　2025年2月18日印发

蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查报告

蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查组

2025年2月

目 录

一、事故基本情况 **2**

（一）事故发生单位基本情况 **2**

（二）劳务用工情况 **2**

（三）事故现场情况 **2**

（四）死亡人员情况 **7**

二、事故发生经过及应急处置情况 **7**

（一）事故发生经过 **7**

（二）应急救援和善后处置情况 **7**

三、事故原因分析 **8**

（一）直接原因 **8**

（二）其他可能因素排除 **8**

（三）间接原因 **8**

（四）相关单位履职情况 **9**

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **9**

（一）免予追究责任人员 **9**

（二）对有关责任人员的处理建议 **10**

五、事故防范和整改措施建议 **11**

2024年12月15日8时许，在蓬安县相如街道办中农联市场内，黄氏力展物流部一人员在货车内卸货时不慎被倾倒货物砸中，经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失120余万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视并作出重要指示，要求妥善处理善后事宜，认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，严肃追责，同时要深刻汲取事故教训，杜绝此类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府第225号令)的规定，2024年12月25日，经蓬安县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会组成的蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过采取现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了相应的防范和整改措施建议。

经调查认定，蓬安相如黄氏力展物流部“12·15”一般物体打击事故是一起因作业人员自我安全防护意识淡薄，对搬运重型货物的安全风险预判不足，没有采取适当的安全防护措施，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

蓬安县黄氏力展物流部（以下简称物流部），统一社会信用代码：**92511323MAACFWP12L**；类型：个体工商户；经营者：黄强；经营范围：国内货物运输代理；经营场所：四川省南充市蓬安县周口街道嘉陵中路**59**号。物流部是通过加盟四川力展物流有限责任公司的经营形式进行加盟经营，是属于公司在蓬安开设的一个加盟门店货场，加盟期限为**2024**年**4**月**27**日至**2029**年**4**月**26**日。

事故发生地为蓬安县相如街道办凤凰大道**2**段**8**号中农联农贸城**21**栋**1**单元黄氏力展物流部商铺门口停放的一辆车头号牌为川**AHB561**，车尾号牌为川**LK446**挂的挂车车后厢尾处。该车是黄强与该挂车司机合伙购买，作为物流部的经营运输车辆使用。

（二）劳务用工情况

物流部**2022**年**3**月开始长期固定聘用林克均为装卸工，每年签订《劳动合同》，按月支付薪酬，今年卸货费用为**4300**元/月，合同有限期为一年，同时物流部还聘请陶建平、蒋小波、龙进军、蒋永红、熊新明**5**名工人作为装卸工兼送货员，均签订《劳动合同》，黄强妻子辜秋萍担任物流部的分拣员兼财务。物流部购买了雇主责任保险，有限期为**2024**年**4**月**1**日至**2025**年**3**月**31**日，物流部所有人员均在被保险范围内。

（三）事故现场情况

现场位于蓬安县相如街道凤凰大道二段**8**号中农联农贸城，

坐西朝东，东侧为凤凰大道；南侧为原乐乐啤酒广场；西侧为山坡；北侧为百牛赞歌广场。

中心现场位于农贸城**21**栋**1**单元力展物流公司东侧一辆挂车处，车头号牌为川**AHB561**，车尾号牌为川**LK446**挂，该挂车车头朝南，车后厢尾门及西侧门呈打开状，车厢内高**290cm**，宽**270cm**，距地高**140cm**。车厢内靠车头处整齐堆放有货物，中部有少量货物，尾部有一黄色叉车手动液压搬运车。车厢东北角距南沿**50cm**处有一纸盒掩盖的面积**45cm×95cm**疑似血泊血迹，车尾保险杠踩脚点距地**59cm**，保险杠中部有一弯折条纹状残缺鞋印，保险杠西端有一块状残缺鞋印。车尾后地上有连续滴落状疑似血迹，且在地上有一条块状疑似血脚印。



图1　挂车位置概貌（由南至北）



图 2 车厢尾部概貌（由南至北）



图 3 车厢尾部疑似血泊血迹概貌

车辆西侧为力展物流公司门面，门面靠北墙外侧东端斜靠有

五扇纸盒包装的防盗门叠在一起，防盗门高**220cm**，宽**110cm**。门面东墙外侧北端有一朝东的摄像头，其余未见异常。

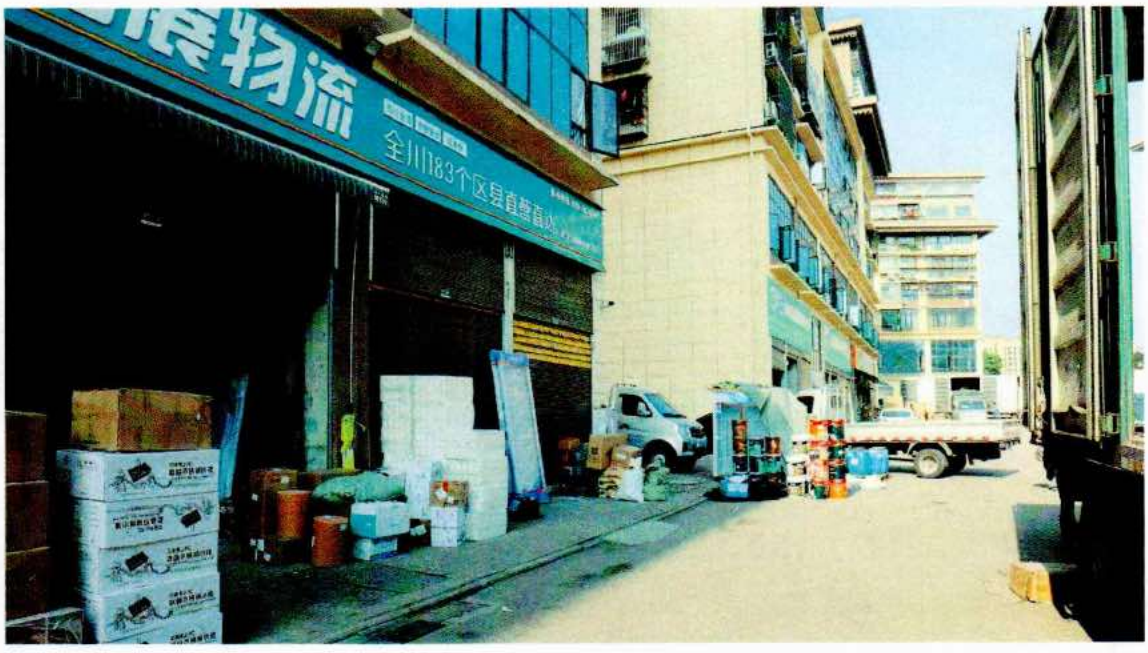


图 4 监控摄像头位置



图 5 监控摄像头概貌



图 6 防盗门概貌



图 7 监控视频截图（监控时间未校正）

（四）死亡人员情况

死亡人员：林　　男，汉族，1963年　　出生，身份证号码　　，户籍地：四川省蓬安县长梁乡　　，生前系蓬安县黄氏力展物流部装卸工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月15日8时04分，车头号牌为川AHB561，车尾号牌为川LK446挂的货车到达物流站前空地处，死者林克均先打开的车厢尾门，并上车在车尾箱处开始卸货，他负责将货物从车内搬移到车尾门处，方便车下的工人搬运，当天在车下面搬货的人有黄强、陶建平、蒋小波、龙进军、蒋永红，在卸货进行到8时08分时，立靠在车尾箱右侧的五扇防盗门突然发生倾倒，由于车厢货物较多，林克均躲闪不及，五扇倾倒的防盗门全部压在林克均身上，发现此情况后，黄强及其他工人立即组织救援，帮忙支撑起砸在林克均身上的五扇防盗门，在8点09分时，辜秋萍拨打120急救,8时18分救护车赶到现场，将林克均送医抢救后救治无效死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

12月15日8时08分，物流部黄强及其5名卸货工发现事故发生立即组织救援,帮忙支撑帮忙支撑起砸在林克均身上的五扇防盗门，同时分拣员兼财务辜秋萍在8时09分拨打120，救护车于8时18分抵达事发现场，并把林克均送医急救，9时51分经过抢救最后宣布死亡。

10时25分接到事故报告后，蓬安县应急、公安、交通和相关负责同志先后赶赴事故现场指导应急处置工作。组织相关单位进行现场勘查及相关资料采集工作，并协调开展事故善后处理等工作。12月20日，蓬安县黄氏力展物流部与林克均家属达成并签订人民调解协议书，赔偿金额120万元。经评估，县相关部门及单位在此次事故应对处置中，应急响应及时，现场处置得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

林克均自我安全防护意识淡薄，在搬运作业过程中未佩戴劳动防护用品，对搬运重型货物的安全风险预判不足，没有采取适当的防止重型货物倾倒的安全防范措施，导致发生一起重型货物倾倒的一般物体打击事故，造成装卸工林克均受伤经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问及查看监控视频，排除人为故意、人为违章指挥操作、突发灾害因素造成事故发生。

（三）间接原因

蓬安县黄氏力展物流部经营者黄强未按照规定保证安全生产所必需的资金投入，安全生产投入不足，致使该物流部缺乏符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品、又无防止重型货物倾倒的安全防范措施。经营者安全意识淡漠，安全生产所必需的资金投入不足，安全管理不善。

（四）相关单位履职情况

经查，一是蓬安县交通运输局印发了《2024年蓬安县交通运输局安全生产和应急管理工作要点》（蓬交发〔2024〕21号），明确责任及工作要点；二是根据岁末年初的交通安全开展情况，县交通局在2023年12月份起组织开展寄递物流安全大排查，共计检查寄递物流企业34个寄递点位。在2024年1月30日县交通局对蓬安县黄氏力展物流部进行节前安全隐患排查和岁末年初安全生产“打非治违”专项检查；三是在2024年6月19日组织全县客运企业、货运企业、寄递企业负责人、在建工程项目及监理单位负责人召开了《交通运输系统6月份安全生产工作例会暨防灾减灾、安全生产月工作会》；四是在元旦、春节、“两会”、清明、“五·一”、中秋、国庆等重点节点印发交通运输行业安全维稳工作通知，将寄递物流作为重点领域进行安全工作安排部署。经调查组认为，县交通运输局在全县寄递物流行业监督管理工作上基本履职到位，根据《四川省安全生产条例》第七十六条[1]的规定，建议依法不予追责问责。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

林克均，男，蓬安县黄氏力展物流部装卸工。林克均自我安全防护意识淡薄，对重型货物搬运时需防倾倒的风险预估不足，

[1] 《四川省安全生产条例》第七十六条：地方各级人民政府和有关部门工作人员的安全生产责任追究，应当根据岗位职责，综合考量履职情况、履职条件、主观过错、产生后果、因果关系等因素，对照监督检查计划、现场检查方案、权力和责任清单，失职照单问责、尽职照单免责。在生产安全事故调查中，查明有关人民政府和部门的工作人员已经依法履行安全生产法定职责的，依法免予或者不予追责问责；查明负有责任的工作人员有主动采取措施，有效挽回损失、避免损失扩大，或者主动配合调查等情形的，可以依法从轻、减轻处分。

没有采取适当的措施和合适的固定设备以防范或杜绝风险，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

蓬安县黄氏力展物流部，个体工商户，黄强作为物流部的经营者，未按照规定保证安全生产所必需的资金投入，安全生产投入不足，致使该物流部缺乏符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品、没有采取适当的防止重型货物倾倒的安全防范措施，安全管理不善，对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《安全生产法》第二十三条[2]的规定，建议由县应急管理局依法处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）蓬安县黄氏力展物流部要进一步落实安全生产主体责任，保障安全生产所必需的资金投入，针对性组织开展一次事故警示会，通过警示进行现身说法的方式，引导作业人员深刻汲取事故教训，切实增强法制意识和敬畏之心，不断提升作业人员风险防范意识和遵章守纪的自我约束力；同时，加强安全设备设施建设，加强安全管理、隐患排查和安全生产教育，切实增强从业人员的自主安全意识。

（二）蓬安县交通运输局要按照三定方案及年度工作重点等文件中明确的职责，不断加强对寄递物流行业的监督管理，切实督促行业履行安全生产主体责任，督促行业加强安全意识，完善

[2] 《安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

安全制度，加强安全生产教育、培训、管理，完善安全防护措施，及时消除生产安全事故隐患，举一反三，杜绝此类事故的发生。

（三）主管部门及相如街道办要进一步厘清并履行监管职责，必须严格落实“三管三必须”要求，积极学习《安全生产法》的相关规定，切实履行《安全生产法》赋予的相关职责，扎实开展安全生产隐患排查治理工作，防止类似事故的发生，坚决守牢安全生产底线。